

新北市政府環境保護局 收文

收文日期：中華民國 114 年 9 月 15 日

訴 願 書

訴願人	姓名	身分證明文件字號	出生年月日
	黃承裕	F551864203	民國 45 年 10 月 8 日
訴願人	住址	聯絡電話	
	新北市鶯歌區棠昀路 2 段 10 巷 12 號	0932-118-047	
代表人	姓名	身分證明文件字號	出生年月日
代理人或 送達代收人	姓名	身分證明文件字號	出生年月日
	何蕎怡 律師		
代理人或 送達代收人	住址	聯絡電話	
	何蕎怡律師事務所 新北市板橋區文化路 1 段 268 號 9 樓	02-2258-6390	
原處分機關	新北市政府環境保護局	受理訴願機關	新北市政府
處分書發文日期及字號	中華民國 114 年 8 月 15 日新北環稽字第 1141627937 號函併附同日新北環稽字第 20-114-080015 號裁處書		
訴願請求事項：請求撤銷原處分。			
事 實			
一、原處分機關於 113 年 6 月 17 日派員至新北市鶯歌區棠昀路 2 段 10 巷 12 號（下稱系爭工廠）稽查，認訴願人於系爭工廠從事天然皮革（牛皮）之染色及加工作業，未取得固定污染源設置及操作許可證即逕行設置及操作，違反空氣污染防治法第 24 條第 1 項、第 2 項規定，依同法第 63 條後段及公私場所固定污染源違反空氣污染防治法應處罰鍰額度裁罰準則第 3 條規定，以 113 年 10 月 4 日新北環稽字第 1131957268 號函併附同日新北環稽字第 20-113-100001 號裁處書（下稱原裁處書），裁處訴願人 160 萬元罰鍰。 二、訴願人不服原裁處書提起訴願，經新北市政府以 114 年 2 月 4 日新北府訴決字第 1132278012 號函檢送案號 1131101439 號訴願決定書決定後，訴願人向行政法院提起行政訴訟。原處分機關於 114 年 7 月 30 日參加準備程序庭後，重新審視相關事證，依行			

政罰法第 5 條規定撤銷原裁處書，並重新開立中華民國 114 年 8 月 15 日新北環稽字第 1141627937 號函併附同日新北環稽字第 20-114-080015 號裁處書（下稱系爭裁處書），裁處訴願人新臺幣 96 萬元罰鍰。訴願人已於 114 年 8 月 21 日撤回起訴。

三、系爭裁處書於中華民國 114 年 8 月 18 日送達，訴願人不服，爰於法定期間內提起本訴願。

理 由

一、系爭工廠自 108 年間起即未對外營業，稽查時現場並未作業：

系爭工廠於 108 年間已因訴願人身體健康不佳而無法運動及對外營業，目前主要作倉庫及住家使用。原處分機關於 113 年 6 月 17 日派員到系爭工廠稽查時，現場確實並未作業，原本設備均閒置工廠內。因工廠未辦理登記，故未申請停業程序。後為維持生計，打算從事皮革製成品之貿易買賣，因此採購鞣製完成之少量皮革（非天然皮革）作為裁切打樣。是以，訴願人並非從事原處分機關所指環保署 100 年 12 月 19 日環署空字第 1000109769E 號公告應申請設置、變更及操作許可之固定污染源（皮革整製程序）。

二、原處分機關以早期作業殘留痕跡與舊機器設備推論訴願人從事染色作業，顯屬妄斷：

原處分機關僅以 113 年 6 月 17 日稽查稱現場有各色水性塗料（8 桶）、皮革鞣製機（4 座）及噴塗設備、殘漆、廢皮革等，即認為訴願人從事皮革染色及加工作業，顯屬妄斷。以工廠內早期作業殘留之痕跡、舊機器設備推論訴願人從事皮革染色作業，實屬臆測，訴願人僅從事皮革裁切。另原處分機關以訴願人工廠無設立資料，無從認定於 86 年 2 月 11 日前已設立之固定污染源，從嚴認定，亦有違誤。

三、公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則最低基數 A=6 不分情節輕重，違反比例原則：

公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則最低基數 A=6 不分情節輕重，造成個案顯然過苛之處分，逾越處罰之必要程度而違反比例原則。本案依照原處分內容係就設置污染源之行為裁處，訴願人並未有操作之行為，與環保署 111 年 4 月 18 日環署空字第 1111044388 號函規範之情形不同，本案應再予減輕。況空氣污染防制法第 96 條第 1 項規定，並不包括本件第 24 條規定，環保署擴大將未經合法登記或許可之污染源逕行操作者一律作為不得減輕裁罰之基準，亦有違反裁罰準則第 3 條第 5 項之規定，及違反法律保留之違法。

四、綜上，原處分認定事實有誤且裁量過當，請求撤銷原處分。

附送證件	名稱字號	數量	附註
	新北市政府環境保護局中華民國 114 年 8 月 15 日新北環稽字第 1141627937 號函併附新北環稽	1 份	影本（訴願法第 56 條第 2 項）

	字第 20-114-080015 號裁處書		
	訴願委任書	1 份	正本（訴願法第 33 條第 1 項）
	系爭工廠現場照片	8 張	影本
收受或知悉行政處分日期：中華民國 114 年 8 月 18 日			

此 致

新北市政府環境保護局（原行政處分機關） 轉陳

新北市政府（受理訴願機關）

訴願人：黃承裕

【簽章】

送達代收人：何蕎怡 律師

【簽章】

中華民國 114 年 9 月 12 日